

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1152/2536

นายเสถียร ผลาเลิศ กับพวก

โจทก์

นายวิรัตน์หรือเชียด สุโคตร

จำเลย

นายเพิ่มศักดิ์ ศุภโกศล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับที่ดินและเป็น คำฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ จำเลยจึงสามารถฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงได้โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนยันว่า ที่ดินภายในกรอบเส้นสีแดง ของแผนที่เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาห้วยแคนหมู่ที่3ตำบลตาลชุมอำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นของโจทก์ทั้งสอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ส่วนที่ขอให้จำเลยไปถอนคำคัดค้าน การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ทั้งสองที่ สำนักงานที่ดินอำเภอตาลชุม และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายนั้นเจ้าพนักงานที่ดินมิได้รับคำคัดค้านของจำเลยและโจทก์ ไม่เสียหาย จึงให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 87)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น